

1501515-86.2022.8.26.0628

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fábio Augusto Paci Rocha

Comarca: Taboão da Serra

Foro: Foro de Taboão da Serra

Vara: 2ª Vara Criminal da Comarca de Taboão da Serra

Data de Disponibilização: 18/10/2022

... ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06), entendo ser o caso de absolvição dos réus.

Isso porque não há nos autos elementos que demonstrem o vínculo estável e permanente entre os agentes.

Com efeito, segundo entendimento consolidado no âmbito do STJ, “para a caracterização do crime de associação para o tráfico de drogas, é imprescindível o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taboão da Serra

Foro de Taboão da Serra

2ª Vara Criminal da Comarca de Taboão da Serra

Rua Mario Latorre, 96, Taboão da Serra-SP - cep 06767-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501515-86.2022.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501515-86.2022.8.26.0628

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2225519/2022 - 01º D.P. TABOÃO DA SERRA, 26837633 - 01º

D.P. TABOÃO DA SERRA, 2225519 - 01º D.P. TABOÃO DA SERRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DENIS AUGUSTO BARRETO DE LIMA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Augusto Paci Rocha

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio de seu Ilustre Representante, em exercício nesta Vara, no uso de suas atribuições legais e com base no incluso inquérito policial, ofereceu denúncia contra SANDRO CAITANO DE LIMA JÚNIOR e DENIS AUGUSTO BARRETO DE LIMA, devidamente qualificados nos autos, dando-os como incurso nas sanções do artigo 33, caput, e art. 35, ambos da Lei 11.343/06, pela prática dos fatos delituosos devidamente descritos na peça

vestibular acusatória, nos seguintes termos:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 17 de agosto de 2022, por volta das 21:00, na Rua Benedita Aparecida Nogueira, 112 - Pq. Monte Alegre, nesta cidade e comarca de Taboão da Serra, SANDRO CAITANO DE LIMA JÚNIOR (fls. 09/10) e DENIS AUGUSTO BARRETO DE LIMA (fls. 11/12), traziam consigo, para fins de tráfico de entorpecentes, 122 porções de maconha (massa líquida 246,9g) e 03 tijolos de maconha (massa líquida 683,6g), substâncias causadoras de dependência física e psíquica, o que faziam sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consoante auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência (fls. 59/63), auto de exibição e apreensão (fls. 14/15), imagem de fls. 39, laudo de constatação (fls. 36/38) e laudo químico toxicológico, a ser oportunamente juntado aos autos.

Consta ainda, dos inclusos autos de inquérito policial que, em data e horário incertos, porém anterior ao dia 17 de agosto de 2022, neste município e comarca de Taboão da Serra, SANDRO CAITANO DE LIMA JÚNIOR (fls. 09/10) e DENIS AUGUSTO BARRETO DE LIMA (fls. 11/12), associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.”.

Os réus compareceram espontaneamente aos autos e, por intermédio de advogado constituído, apresentaram defesa prévia (fls. 129/137 e 141/149).

Recebida a denúncia em 12/9/2022 (fls. 169/172), foi determinada a citação dos réus e designada audiência una, na qual foram inquiridas testemunhas e, ao final, interrogados os acusados.

Encerrada a instrução, o Ministério Público, manifestando-se oralmente, pediu a condenação dos réus nos termos da petição inicial, por entender comprovadas a materialidade e autoria dos delitos.

As Defesas, no que lhes concerne, pugnam pela improcedência da ação, ante a falta de provas consistentes da autoria e materialidade. Subsidiariamente, em caso de condenação, pleitearam o reconhecimento da causa de diminuição prevista art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

Em síntese, é o relato. Tudo bem visto e examinado, FUNDAMENTO e DECIDO.

Ausentes preliminares ou questões prejudiciais pendentes e presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, passo à apreciação do mérito.

A pretensão acusatória deve ser julgada PARCIALMENTE PROCEDENTE. Vejamos.

Em relação ao crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), a materialidade e autoria delitivas encontram-se bastante comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01), Boletim de Ocorrência (fls. 59/63), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 14/15), imagem de fls. 39, Laudo de Constatação Preliminar (fls. 36/38), Laudo Pericial Definitivo (fls. 221/223); declarações prestadas em sede policial (fls. 19/20) e prova oral colhida em Juízo, que demonstram de forma clara que os réus traziam consigo, para fins de tráfico, drogas em desacordo com a lei.

Com efeito, os policiais responsáveis pela prisão em flagrante, GILMARA APARECIDA DE OLIVEIRA e WILSON FERNANDO GONÇALVES DOS SANTOS, ouvidos em sede policial (fls. 19/20) e em Juízo, disseram que, no dia dos fatos, efetuavam patrulhamento de rotina, visando a fiscalização de veículos e pesquisa criminal, quando avistaram o automóvel GM Celta estacionado e com dois indivíduos em seu interior, os quais foram abordados e identificados como SANDRO CAITANO DE LIMA JÚNIOR e DENIS AUGUSTO BARRETO DE LIMA. Na ocasião, SANDRO encontrava-se no assento do motorista e DENIS, no assento do passageiro. Em busca pessoal, com SANDRO foi encontrado 01 aparelho

celular, bem como a quantia de R\$ 300,00 (trezentos reais). Com DENIS, foi encontrada a quantia de R\$ 20,00 (vinte reais). Em vistoria ao veículo, sobre o console, de pronto foi encontrado um pequeno tablete de substância que presumiram ser maconha e um outro aparelho celular. Ainda, em vistoria mais detalhada, localizaram, nas laterais traseiras do auto, 02 tijolos de substância assemelhada a maconha, bem como 122 (cento e vinte e duas) porções de substância que também aparentava ser maconha. Ao questionarem os sujeitos, ambos negaram a propriedade dos entorpecentes. Quanto à natureza e propriedade do veículo, SANDRO afirmou tê-lo adquirido por meio de uma transação informal realizada a partir da internet, pagando o valor de R\$ 4.000,00 a um desconhecido cuja qualificação não soube informar. Diante dos indícios de conduta criminosa, realizaram a apreensão precária das drogas, do veículo, dos valores e aparelhos celulares. Em seguida, conduziram os réus à Delegacia.

O réu SANDRO CAITANO DE LIMA JÚNIOR, silente em sede policial (fls. 09), disse em Juízo que foi até o local da prisão para comprar maconha. Contudo, o traficante tinha apenas porções grandes. Sendo assim, juntou-se com Denis e compraram a droga em conjunto. Informou que a droga era para consumo.

Por sua vez, o réu DENIS AUGUSTO BARRETO DE LIMA, silente em sede policial (fls. 11), disse em Juízo que foi comprar entorpecente para seu uso. Contudo, o traficante só possuía grande quantidade. Em razão disso, juntamente com Sandro, adquiriu a droga, fazendo uma vaquinha. Informou que não conhecia Sandro, mas o conheceu na data dos fatos.

Como se percebe, não obstante os réus neguem a prática delitiva, suas versões não convencem, pois isoladas nos autos.

Por certo, os policiais confirmaram os fatos narrados na denúncia, com todas as circunstâncias de tempo e lugar, descrevendo a ocorrência de forma harmônica, com riqueza de detalhes e uniformidade em relação ao que disseram em sede policial, decorrendo disso a credibilidade de suas versões.

Outrossim, eventual crítica levantada em relação à palavra dos policiais, sem qualquer indício ou circunstância que retire a fé pública de que são detentores, não merece acolhida.

Além disso, corroborando a prova oral, a imagem de fls. 39 e os laudos periciais de fls. 36/38 e 221/223 atestam que as drogas encontradas em poder dos réus consistiam em 122 porções de maconha (massa líquida 246,9g) e 03 tijolos de maconha (massa líquida 683,6g), (drogas de uso proibido conforme Portaria 344/98 da Anvisa).

Ainda, evidente que as substâncias se destinavam ao tráfico, pois o dinheiro encontrado junto às drogas e a forma como parte dos entorpecentes estava acondicionada (pequenas frações embaladas separadamente) indica seu destino ao comércio espúrio.

Ressalto ser desnecessária a visualização da compra e venda ou da entrega de drogas, posto que o delito do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 é de ação múltipla e, assim, basta a ocorrência de fatos consistentes em um ou mais verbos do tipo penal em questão para justificar a condenação.

Portanto, comprovado que os réus traziam consigo drogas sem autorização e em desacordo com a lei, tem-se por configurado o tráfico ilícito de entorpecentes, de modo que a condenação, nos termos do art. 33, caput, da Lei de Drogas, é medida que se impõe.

Frise-se que os réus eram imputáveis à data dos fatos e não existem causas que excluam a ilicitude ou a culpabilidade.

As circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes, bem como eventuais causas de aumento ou diminuição da pena serão apreciadas por ocasião da dosimetria.

Por outro lado, em relação ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06), entendo ser o caso de absolvição dos réus.

Isso porque não há nos autos elementos que demonstrem o vínculo estável e permanente entre os agentes.

Com efeito, segundo entendimento consolidado no âmbito do STJ, "para a caracterização do crime de associação para o tráfico de drogas, é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência". (Jurisprudência em Teses, Edição nº 131).

Ocorre que, no caso, conquanto caracterizado o concurso de agentes, dada a união dos réus para a comercialização das drogas apreendidas, não se verificam elementos que atestem, com a necessária certeza, que estivessem associados de forma duradoura e permanente para a prática criminosa.

Importante frisar que a quantidade e diversidade das drogas, bem como eventual divisão de tarefas, por si sós, não comprovam o vínculo associativo, vez que os agentes foram abordados em uma única empreitada criminosa, não havendo outras circunstâncias que demonstrem o caráter estável do agrupamento, ou seja, a ausência de previsão de sua dissolução, de modo que deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo, com a consequente absolvição dos réus.

Dito isso, passo à dosimetria da pena, conforme art. 68 do CP.

Réu SANDRO CAITANO DE LIMA JÚNIOR

Na primeira fase, considerando os critérios do art. 59 do CP e art. 42 da Lei 11.343/06, relevante destacar a elevada quantidade da droga apreendida. Lado outro, a culpabilidade e os motivos do agente, bem como as circunstâncias e consequências do crime não extrapolam a objetividade do tipo. O réu não possui antecedentes (fls. 72/73), e inexistem elementos para aferir as demais circunstâncias judiciais.

Diante disso, exaspero a reprimenda em 1/6, fixando a pena-base no patamar 05 anos e 10 meses de reclusão, cumulada com o pagamento de 583 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes, pelo que converto a pena anterior em intermediária.

Na terceira fase, ausente causa de aumento ou de diminuição da pena. Destaco ser inviável a aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, vez que a elevada quantidade da droga (configurando o tráfico em larga escala), bem como a ausência de comprovação de atividade lícita, evidenciam dedicação à atividade criminosa, o que afasta o benefício em questão.

Impende ressaltar que a causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 é uma política criminal destinada a beneficiar o pequeno traficante. Afasta-se, pois, desse conceito, o agente que comercializa expressiva quantidade de drogas, como é o caso em comento.

Diante disso, fixo a pena definitiva em 05 anos e 10 meses de reclusão, cumulada com o pagamento de 583 dias-multa.

À míngua de elementos que demonstrem as condições econômicas do réu, fixo o valor de cada dia-multa no mínimo legal.

Não há dados suficientes para a detração, razão pela qual deixo de observar neste momento o disposto no art. 387, §2º, CPP. Proceda a Serventia aos devidos cálculos.

No tocante ao regime inicial de cumprimento da pena, considerando os critérios do art. 33, §2º, do CP, fixo o regime inicial SEMIABERTO.

Destaco que diante do quantum da pena aplicada, mostra-se inviável a substituição por restritivas de direitos.

Réu DENIS AUGUSTO BARRETO DE LIMA

Na primeira fase, considerando os critérios do art. 59 do CP e art. 42 da Lei 11.343/06, relevante destacar a elevada quantidade da droga apreendida. Ainda, observo que o réu ostenta duas condenações com trânsito em julgado (fls. 69/70 - Processo 1500004-66.2019.8.26.0011 e Processo 18430-76.2020.8.26.0041), sendo uma considerada nesta fase como antecedente, e a outra, na segunda fase, como reincidência. Lado outro, a culpabilidade e os motivos do agente, bem como as circunstâncias e consequências do crime não extrapolam a objetividade do tipo. E inexistem elementos para aferir as demais circunstâncias judiciais.

Diante disso, exaspero a reprimenda em 1/3, fixando a pena-base no patamar 06 anos e 08 meses de reclusão, cumulada com o pagamento de 666 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes, mas presente a agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP), pelo que agravo a pena anterior em 1/6, fixando a pena intermediária em 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, cumulada com o pagamento de 777 dias-multa.

Na terceira fase, ausente causa de aumento ou de diminuição da pena. Destaco ser inviável a aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, vez que o réu é reincidente e a elevada quantidade da droga (configurando o tráfico em larga escala), bem como a ausência de comprovação de atividade lícita, evidenciam a dedicação a atividade criminosa, o que afasta o benefício em questão.

Diante disso, fixo a pena definitiva em 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, cumulada com o pagamento de 777 dias-multa.

À míngua de elementos que demonstrem as condições econômicas do réu, fixo o valor de cada dia-multa no mínimo legal.

Não há dados suficientes para a detração, razão pela qual deixo de observar neste momento o disposto no art. 387, §2º, CPP. Proceda a Serventia aos devidos cálculos.

No tocante ao regime inicial de cumprimento da pena, considerando os critérios do art. 33, §2º, do CP, fixo o regime inicial FECHADO, dada a reincidência do réu.

Destaco que diante do quantum da pena aplicada, mostra-se inviável a substituição por restritivas de direitos.

Ante o exposto e por tudo o que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e o faço para:

CONDENAR o Réu SANDRO CAITANO DE LIMA JÚNIOR (RG 45367343 - SP, CPF 483.587.538-96, filho de Thatiana França Toth Lima) ao cumprimento da pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial SEMIABERTO, cumulada com o pagamento de 583 dias-multa, de valor unitário mínimo, com correção monetária do momento da execução do fato

criminoso, dado ter incorrido no crime do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

CONDENAR o Réu DENIS AUGUSTO BARRETO DE LIMA (RG 52078104 - SP, CPF 410.287.368-60, filho de Fabiana Barreto de Souza) ao cumprimento da pena de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, cumulada com o pagamento de 777 dias-multa, de valor unitário mínimo, com correção monetária do momento da execução do fato criminoso, dado ter incorrido no crime do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

ABSOLVER ambos os réus em relação ao crime de associação para o tráfico, nos termos do art. 386, inc. II, do CPP.

Condeno os réus ao pagamento das custas processuais, conforme o disposto no art. 804 do CPP, observada eventual gratuidade de justiça

Em cumprimento ao disposto no art. 387, §1º, do CPP, nego aos réus o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista que não se alteraram as circunstâncias que justificaram a segregação cautelar.

Deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados (art. 387, IV, do CPP), ante a ausência de pedido expresso neste sentido.

Por fim, transitada em julgado a presente sentença:

- a. Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral (art. 15, III, CF) e ao IIRG;
- b. Em relação à pena de multa e eventual cobrança de taxa judiciária, cumpra-se nos termos do Provimento 05/2022, e havendo saldo remanescente, devolver ao réu.
- c. Servirá cópia digitada da presente como ofício ao Setor de Armas e Objetos e à Autoridade de origem para encaminhamento à destruição de objetos e armas de numeração raspada ou suprimida e ainda aquelas que com numeração não foram reclamadas (observando-se a lei), que nestes autos tiverem sido apreendidos, observando-se que em caso de arma pertencente às corporações, PM, Polícia Civil e GCM, deverão ser devolvidas.
- d. Em se tratando de veículo apreendido, e não tendo sido reclamado em Juízo, oficie-se à autoridade policial informando que não interessa mais ao presente feito. No caso de não devolução, autorizo o leilão.
- e. Em se tratando de valor apreendido, caso tenha sido depositado nos autos, declaro o perdimento do valor em favor da União, providenciando a serventia o necessário (observando eventual apreensão de moeda estrangeira, art. 518 das NSCHJ).
- f. Havendo entorpecentes apreendidos, servirá o presente de ofício à Delegacia para incineração.
- g. Expeça-se guias de recolhimento definitivo, se o caso, e procedam-se às demais diligências necessárias ao início da execução penal; e
- h. Procedam-se às demais diligências e comunicações determinadas no Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça.
- i. Se dativo, arbitro os honorários advocatícios do(a)(s) defensor(es) nomeado(a)(s), nos termos do Convênio DPE/OAB. Expeça(m)-se a(s) respectiva(s) certidão(ões).
- j. Oportunamente, arquivem-se os autos com as baixas de estilo.

Publicada em audiência, saem os presentes devidamente intimados.

Taboão da Serra, 18 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA